

מסורת הש"ס

א) חולין מא. (פסחים פט.)
ב) פסחים לא. א ג"ז טז.
ג) ש"נ. ד) נבמ"י טפ.
ה) תתקו לנחול את הארץ. ו) לעיל כג.
ו) ויש"נ יבמות קס. (גדלים לו.)
ז) יבמות סו. כתובות ק. גיטין לו. א) ויבמות ז.
ב) ויש"נ. ח) כתובות נט. ט) וכל זה ליתא במשנה דכתובות נט. י) (פסחים עח ע"ג.)
כ) נבפסחים לא ע"א.
ל) ודברים טו.
מ) נבמוס ר"י הוה.
נ) עשר.
ס) ושי פסחים פח ע"א.
ע) ווע"ע מוס' סנהדרין פח. ד"ה קטן ומוס' גיטין פד. ד"ה שאין.
פ) נבדפוס: כהא.
צ) צ"כ יג ע"ב. ע"א.
ס) ווע"ע מוס' צ"כ קו ע"ב ד"ה ושמאל.



תורה אור הש"ס

- וְהָיָה לָכֵן לְמִשְׁמֶרֶת עַד אֲרֻכָּה עֶשְׂרֵי יוֹם לַחֹדֶשׁ הַזֶּה וְשָׁחֲטוּ אֶתוֹ בַּל קָהֵל עֲדַת יִשְׂרָאֵל בֵּין הָעֶרְבִים: שמות יב ו
- דבריו אל כל עדת ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שזו לביתו אבט שזו לביתו: שמות יב ג
- ואם יקעט הבית מדינת מושד וילקח הוא ושבטו הקרב אל ביתו במבטת נפשט איש לפי אבדו תבסו על השד: שמות יב ד
- ונשיא אחד נשיא אחד ממשוה תקחו לנחל את במדבר לר יח

הארץ:



הנהרות הגד"א

[א] גמ' יתומים שבאו לחלוק.
פי' הרמזים: שהיו יתומים גדולים וקטנים ורובם הגדולים לחלק: [ב] שש ב"ד מעשרים.
פי' להקטנים. (הגדלי' כספיו הלכה פסוקה על הראש):



מוסף תוספות

- דאמרינן ונגמר מיניה לעילא נימא. ריענ"א.
- ודריש אותו לשוחט שהו"ק ושחטו אותו ואיש שהוא כל קהל עדת ישראל כלומר שהוא ילולום והאי דכתיב ושחטו משום דבמקום רבים קאי. וועי' מהש"א וכו'.
- גמ. דשה לבית אבות דאורייתא והוי לענין פסח כמו גדול. מוס' גיטין פד. ד"ה שאני. ד. דאין קטן זוכה ויינו דאין מבנה אחרים על פסחו וכו'. מוס' סנהדרין פח. דשה לבית אבות לאו דאורייתא ואין לו כח לזכות בו לא לאחרים ולא לעצמו. מוס' גיטין טז. וע"ע מוס' פסחים לא. ד"ה איש וכו'. ה. לרון עמה. אע"פ שמתכוננים להפך בוכותם. מוס' רי"ט.
- [ואע"ג] דמייית לה אחזקת הארץ לאו לגמרי מדמי לה. מוס' גיטין לז. אסמכתא בעלמא הוא. מוס' הראש"י. (ועי' מהרש"א.)
- והגדילו ולא יכלו למחות. מוס' הראש"י. ח. ויבטחו. גיטין כטו מנעם אחר: ומתעלה חלקו בכל כמה שיאכלו עבדים שכל אלו בתרומה שלא יאכסרו ברעם. כ. ואשר יפול הגורל בן יהיה. מוס' מנחות ק. דבוררים קאי

האיש מקדש פרק שני קידושין

בפסח אחד. אע"פ שאין בו כזית לכל אחד דקסבר אכילת פסחים לא מעכבא אלא זריקת דס לחודא': **מיניה**. מן המקרה ענמו דמכל מקום אחד מהן שוחטו בשליחותם: **דאיו ליה שופות**. דהא של כל הקהל הוא אצל שליח בעלמא לא: ויקחו להם איש וגו'. אחד

בפסח אחד שנא' וּשְׁחָטוּ אוֹתוֹ כָּל קָהֵל עַדַּת יִשְׂרָאֵל בֵּין הָעֶרְבִים וְכִי כָל הַקֹּהֶל כּוֹלֵם שׁוֹחֲטִים וְהָלָא אֵינוֹ שׁוֹחֵט אֶלָּא אֶחָד אֶלָּא מִכָּאֵן שֶׁכָּל יִשְׂרָאֵל יוֹצִאים בַּפֶּסַח אֶחָד שְׁלִיחַ בַּקִּדְשִׁים מִנָּא לִיה מִיְּנִיה וּדְלִמָּא שְׁאֵנִי הַתָּם ^אדְּרֹאִית לִיה שׁוֹתְפוֹת בְּגוּיֵיהוּ אֶלָּא מִהֲכֵא ^בוִיקָחוּ לָהֶם אִישׁ שֶׁה לְבִית אֲבוֹת שֶׁה לְבִית וּדְלִמָּא הַתָּם נִמְי דְּרֹאִית לִיה שׁוֹתְפוֹת בְּגוּיֵיהוּ א"כ תרי קראי למה לי אם אינו ענין להיבא דשייך תניהו ענין להיבא דלא שייך האי מיבעי ליה לכדדברי יצחק ^אדא"ר יצחק איש זוכה *ולא הקטן זוכה ההוא ^במאיש לפי אכלו נפקא ואכתי מיבעי ליה ^גדשוחטין את הפסח על היחיד סבר לה כמ"ד ^דאין שוחטין את הפסח על היחיד ואלא הא דאמר רב גידל אמר רב מנין ששלוהו של אדם כמותו שנאמר ^הונשיא אחד נשיא אחד ממטה ^ותיפוק ליה שליחות מוכא ותיסברא דהא שליחות הוא והא קטנים לאו בני שליחות נינהו אלא כי הא דרבא בר רב הונא ^זדאמר רבא בר רב הונא אמר רב גידל אמר רב מנין ישוכין לאדם שלא בפניו שנאמר ונשיא אחד נשיא אחד ותיסברא זכות היא הא חובה נמי איכא דאיכא דניחא ליה בהר ולא ניחא ליה בבקעה ואיכא דניחא ליה בבקעה ולא ניחא ליה בהר ואלא כדרבא בר רב הונא דאמר רבא בר רב הונא אמר רב גידל א"ר ימנין ליתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהן שבית דין מעמידין להם אפוטרופוס לחוב ולזכות לחוב אמאי אלא לחוב ע"מ לזכות ת"ל ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו: ^אא"ר נחמן אמר שמואל היתומים ^אשבאו לחלוק בנכסי אביהם בית דין מעמידים ^בלהם אפוטרופוס ובוררים להם חלק יפה ואם הגדילו יכולים למחות ורב נחמן דידיה אמר אם יהגדילו אינם יכולים למחות ^אדא"כ מה כח בית דין יפה ומי

אית ליה לרב נחמן אם בן מה כח בית דין יפה והתנן ^אשום הדיינים שפיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל רבן שמעון בן גמליאל אומר מכרן קיים ^א(ואמר רבן שמעון בן גמליאל ואמר רב הונא בר חיננא אמר רב נחמן יהלבה כדברי חכמים לא קשיא הא

הדיבור ואוריס ותומים' ומיהו קשה מהא דאמר פרק אלמנה לכ"ג (יבמות דף סז.) גצי כהן שמת והניח אשה מעוברת ועבדים וקאמר התם זכרים יאכלו ואי משום חלק העובר פי' דשמא ימנאל עובר זכר וק"ל (שם) ילוד מאכיל שאינו ילוד אינו מאכיל עבדינן לכו תקנחא כרצ נחמן דאמר רב נחמן אמר שמואל יתומים שבאו לחלוק כו' מ"מ שמעינן מהתם דאע"ג שהאחד קטן ביותר ואין בו דעת לישאל אם רואה לחלוק אם לאו דומיא דעובר דעבדינן ליה תקנחא והכא אמרינן דוקא בלא ושמא י' לומר דהתם תקנה היא לעובר שמתעלה חלקו בכך שהעבדים אוכלים בתרומה לפי שהתרומה בזול"ה ועוד משם לא משמע שאם האחד היה מוחה בפירוש שנוכל להעמיד לו על כרחו אפוטרופוס לחלוק: **ובוררין להם חלק יפה**. מלשון צוררין היה מדקדק ר"י דהיינו בלא גורל דמה צריכה שייך צגורל? והיה מפרש שאין צריכין גורל ולא שומת צ"ד וכל החלוקה תלויה דעתמו ^אכמו שהיו עושים יתומים ענמם אם היו גדולים ושהיה כל אחד צורך לענמו וזוכה בשלו וכן לענין דינא דגוד או איגוד נמי נראה לר"י דהוו כיתומים ענמן ויכולין לחלוק שני חפצים אע"ג דתרייהו צריכי להאי וצריכי להאי ושייך ביה גוד או איגוד ^אשהעמידו חכמים אלו אפוטרופים שנעשו ע"י צ"ד כמו יתומים ענמן לחלוק בלא שומת צ"ד ובלא גורל? בדפצרותם לצד מליה החלוקה כשני אחים גדולים החולקים בנכסי אביהן שצורך כל אחד לענמו וה"ה לענין דינא דגוד או איגוד דמהניא חלוקת האפוטרופא לגמרי ולא יוכלו למחות כשיגדלו ור"ת מפרש דהיינו דוקא צגורל וכי טריחוסא להטיל גורלות ^אוגם צריך שומת צ"ד דוקא דצבר דלא שייך ביה גוד או איגוד ^אוצוררין שייך שפיר צגורל כגון אם יש שם שלש עדות שלא יתחלקו כל אחת לג' חלקים אלא צוררין כל אחת לצדה שהיא כל אחד חלקו אחד צבת אחת ^אוכמה עיניי צרירות יש בחלונות וסולמות ושייך לומר שפיר חלק יפה ^אושבו הודה ר"י לפי ר"ת ^א:

בבקה. ואיכא מ"ד שלא יאמר זה אלא לחלוק להם וליטול חלקם ואע"פ שחובה להם שרוצים חלק האחר, אבל לחביעת ממון אין להם רשות לעשות הוצאה לזכותם שמא לא יזכו. דהניא בפרק הניזקין [גיטין ב], אן ואין אפוטרופין רשאין לחוב על מנת לזכות, ומיירי אפילו מניהו ב"ד דתני סיפא אין ממנין לא עבד ולא אשה. ובתוספתא דפ"ק דתרומות [וה"ה] חגי אין אפוטרופין רשאין לזכות ולחוב אלא ברשות ב"ד. ובירושלמי פרק הניזקין [גיטין פ"ה ה"א] גרסינן אמר ר' יוחנן אין מעמידין להם אפוטרופוס לחוב להם אלא לזכות להם, ובסוף ואם חבו חבר, אר"י [בר חגיגא] אין מעמידין להם אפוטרופוס בין לזכות בין לחובה. ומסתבר דהלכה כר' יוסי בר' חנינא וכברייחא דהניזקין שאין מעמידין אפוטרופוס לחוב ע"מ לזכות ואפילו ברשות ב"ד, ואין כח לב"ד לעשות אפוטרופוס לזה, דהא ק"ל כר' (יוחנן) [נחמן] דהיכא דטעה [אפוטרופוס] שמיניהו לחלוק הגדילו היתומים יכולין למחות, וכ"ש שאין להם לחוב ע"מ לזכות, הילכך העיקר כפירושא בהרא ולית הלכתא בתוספתא דההיא כר' יוחנן שייכא דאמר שיש רשות למנות אפוטרופוס לחוב ע"מ לזכות, ולית הלכתא הכי אלא כר' נחמן. וכן דעת

מב.

וּדְלִמָּא שְׁאֵנִי הַתָּם דְּרֹאִית לִיה שׁוֹתְפוֹת בְּגוּיֵיהוּ. פי' אצל לשויה שליח היכא דליכא שותפות מנליה ואין לומר דאין הכי נמי היכא דליכא לו שותפות בגוייהו לא מצי שויה שליח דהא חנן צפ' האשה (פסחים דף פח:)
ושכח מה אמר לו רבו גדי או טלה יקח גדי וטלה ויאמר אם גדי אמר לי רצי טלה שלי וגדי שלו ואם טלה אמר לי רצי גדי שלי וטלה שלו ומדקאמר טלה שלי וגדי שלו משמע שאין לו שותפות בגדי אפ"ה שותם גדי עבור רבו אלמנא דמצי לשויה שליח אפ"ה היכא דלית ליה שותפות בגויה וא"ת אמאי לא דחי לעיל נמ"א דההיא דר' יהושע בן קרחה מיירי דלית ליה שותפות בגויה כדאמר הכא וי"ל דלרצי יונתן דמפיק מהאי קרא דכל ישראל יואלין צבסח אחד דקסבר אכילת פסחים לא מיעכבא א"כ האי דקאמר אחד שוחט לכולן מיירי דלית ליה שותפות בגויה דהא צהכי קרא מיירי אצל לרצי יהושע בן קרחה דאמר דכל ישראל אין יואלין צבסח אחד לפי שצריך דכל אחד יאכל כזית א"כ האי ושחטו אותו לא קהל עדת ישראל י"ל דלחט שוחט פסחים הרבה דמחד פסח ליכא לכל אחד כזית וא"כ מפיק שפיר דהיכא דליכא שותפות דמצי שחט:

איש זוכה ואין קטן זוכה. ואם מאמר ולמה לי קרא והא קי"ל (גיטין דף נט.) דאין יד לקטן וי"ל דלגצי פסח אינערטין דס"ד הוואלי דשייך בצאילת פסחים וצריך להמנות עליו דכתיב (שמות יב) לבית אפי' ^אקטן אימא אף לאחרים וזה קמ"ט ^אד"א: **אֶלָּא** צָהוּב ע"מ צָהוּבוֹת. וקשה דאמר צפ' הניזקין (גיטין דף צ.) דאין האפוטרופין רשאין לחוב ולזכות בנכסי יתומים ופרץ' התם לזכות אמאי לא ומשני לחוב ע"מ לזכות וי"ל דהתם מיירי בתצינת חובות שיש לאחרים עליהם ובהא ודאי אין רשאין ^אדשמא לא יתבעום כשהן גדולים אצל כשהן תובעין בשציל היתומים כי הכא בחלוקה דקרקעות דכי גדלי נמי צריכין לחלוק ^אבזה ודאי מעמידין אפוטרופוס לחוב ע"מ לזכות: **יְתוּמִים שְׂבָאוּ**. אומר ר"ת דדוקא שבאו אצל אם היה האחד מוחה אין להעמיד אפוטרופוס לחלוק בעל כרחם ומחלוקת הארץ אין להציא ראי' ^אשהיו שם כמה יונקי שדים דשאני התם שהיה על פי

בבקה. ואיכא מ"ד שלא יאמר זה אלא לחלוק להם וליטול חלקם ואע"פ שחובה להם שרוצים חלק האחר, אבל לחביעת ממון אין להם רשות לעשות הוצאה לזכותם שמא לא יזכו. דהניא בפרק הניזקין [גיטין ב], אן ואין אפוטרופין רשאין לחוב על מנת לזכות, ומיירי אפילו מניהו ב"ד דתני סיפא אין ממנין לא עבד ולא אשה. ובתוספתא דפ"ק דתרומות [וה"ה] חגי אין אפוטרופין רשאין לזכות ולחוב אלא ברשות ב"ד. ובירושלמי פרק הניזקין [גיטין פ"ה ה"א] גרסינן אמר ר' יוחנן אין מעמידין להם אפוטרופוס לחוב להם אלא לזכות להם, ובסוף ואם חבו חבר, אר"י [בר חגיגא] אין מעמידין להם אפוטרופוס בין לזכות בין לחובה. ומסתבר דהלכה כר' יוסי בר' חנינא וכברייחא דהניזקין שאין מעמידין אפוטרופוס לחוב ע"מ לזכות ואפילו ברשות ב"ד, ואין כח לב"ד לעשות אפוטרופוס לזה, דהא ק"ל כר' (יוחנן) [נחמן] דהיכא דטעה [אפוטרופוס] שמיניהו לחלוק הגדילו היתומים יכולין למחות, וכ"ש שאין להם לחוב ע"מ לזכות, הילכך העיקר כפירושא בהרא ולית הלכתא בתוספתא דההיא כר' יוחנן שייכא דאמר שיש רשות למנות אפוטרופוס לחוב ע"מ לזכות, ולית הלכתא הכי אלא כר' נחמן. וכן דעת

בבקה. ואיכא מ"ד שלא יאמר זה אלא לחלוק להם וליטול חלקם ואע"פ שחובה להם שרוצים חלק האחר, אבל לחביעת ממון אין להם רשות לעשות הוצאה לזכותם שמא לא יזכו. דהניא בפרק הניזקין [גיטין ב], אן ואין אפוטרופין רשאין לחוב על מנת לזכות, ומיירי אפילו מניהו ב"ד דתני סיפא אין ממנין לא עבד ולא אשה. ובתוספתא דפ"ק דתרומות [וה"ה] חגי אין אפוטרופין רשאין לזכות ולחוב אלא ברשות ב"ד. ובירושלמי פרק הניזקין [גיטין פ"ה ה"א] גרסינן אמר ר' יוחנן אין מעמידין להם אפוטרופוס לחוב להם אלא לזכות להם, ובסוף ואם חבו חבר, אר"י [בר חגיגא] אין מעמידין להם אפוטרופוס בין לזכות בין לחובה. ומסתבר דהלכה כר' יוסי בר' חנינא וכברייחא דהניזקין שאין מעמידין אפוטרופוס לחוב ע"מ לזכות ואפילו ברשות ב"ד, ואין כח לב"ד לעשות אפוטרופוס לזה, דהא ק"ל כר' (יוחנן) [נחמן] דהיכא דטעה [אפוטרופוס] שמיניהו לחלוק הגדילו היתומים יכולין למחות, וכ"ש שאין להם לחוב ע"מ לזכות, הילכך העיקר כפירושא בהרא ולית הלכתא בתוספתא דההיא כר' יוחנן שייכא דאמר שיש רשות למנות אפוטרופוס לחוב ע"מ לזכות, ולית הלכתא הכי אלא כר' נחמן. וכן דעת

עין משפט ונר מצוה

ב א מ"י פ"צ מה'ל' שלחין ה"ז:
בא ב מ"י פ"צ מה'ל' קרבן פסח ה'ל' ב:
ג [מ"י פ"ד מה'ל' זכיה ומתנה ה'ל' ב טושי"ע ח"מ ס"י רמג פט"י אן]:
בב ד מ"י פ"ח מה'ל' מנחות ה"ד סמג עשין לו טושי"ע חו"מ ס"י ר' עס"י א [ונסע"י ז]:
בג ה ה"ד סמג שט טושי"ע שם ס"י רפט פט"י א:
בד ז מ"י פ"ג מה'ל' מביה ה"י [וה"ל צ"ב] ופ"צ מה'ל' מלוה ולוה ה"ח סמג עשין מד טושי"ע אה"ע ס"י קד ספ"י ג וטושי"ע חו"מ סימן קט ספ"י ג [וסימן רכס פט"י לה]:



מוסף רש"י

איש זוכה. לאחרים בלקיחתו, אם לקח מקח לנזיק לאחרים או כפיל ממנה לשם אחרים, כדכתיב ויקחו שם זה לבית אבות, ואין קטן זוכה. דאין נעשה שלח (פסחים צא.) שוחטין את הפסח על היחיד. דכתיב איש לפי אכלו מפקו על איש אחד משחטו ובלנד שיהא לאכילה (פסחים צא.) וכלא איש מני נפקא לן מלשון יחיד דשוחטין פסח על יחיד (שם ע"ב.) ונשיא אחד נשיא אחד. אשר ימחו לשם את הארץ, בשצילתם כל נשיא ונשיא אפוטרופוס לשבטו ומתקן תחלת השבט למשפחות ולגברים וצורך לכל אחד ואחד חלק הנון ומה שכן עושין יהיה שפיר אכלו עשאים שוחטם. לנחול את הארץ, שהיא נוהל ומחלק אותה מתקומתם (ומבדיר לד יח"ח.) והא קטנים לאו בני שליחות. דכי כתיב שלחות בגדול כתיב בנחשו למרים שהיא הקדשו הקדש וציתורו מל דגני הקדשות ודברים איש כתיב וגני תרומה מאת כל איש אשר יצנו לכו וכו' (ב"מ שא.) שאין הקטן עושה שלח דכי כתיב שלחות בין גיטין בין צבסח איש קטני צעני (ב"מ י.) יתומים. כתיב (ב"מ טז.) גיטין לד.) ב"ד מעמידין להם אפוטרופוס. לל אחד ואחד מן הקטנים (כתובות ו.) ובורר להם חלק יפה. וצורך כל אפוטרופוס חלק אחד יפה לחלקו (ב"מ טז.) כל אפוטרופוס צריך יצור חלק יפה של, שמחך נחצייו בדין מה שעשה עשוי. דלגבי חלוקת הארץ זכות וחובה הוא, דאיכא דניחא ליה בהר ולא ניחא ליה



תוס' ר"י הוקן

לחלוק. שיש שם גדולים וקטנים. לחוב אמאי. נעמיד אפוטרופוס לחובתם. לחוב ע"מ לזכות. כתב ר"ש נעמידנו לרון ולעצור להנאתם ולזכותם, ואם נתחייבו בדין מה שעשה עשוי. דלגבי חלוקת הארץ זכות וחובה הוא, דאיכא דניחא ליה בהר ולא ניחא ליה